

1500022-26.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... penal das corrés pelo crime de tráfico de entorpecentes. Pela mesma insuficiência probatória imposta, não há que se falar em associação para o tráfico, restando apenas o crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) com relação ao réu Breno.

Breno, em sede policial, confessou o tráfico, dizendo que possuía dívida com alguns ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500022-26.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500022-26.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2005788/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 15551222 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 50/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2005788 - DEL.POL.SALTO, 50/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO HENRIQUE DA SILVA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

BRENO HENRIQUE DA SILVA, SHIRLEY GRAIFF e ADRIANA SILVA LIMA, todos qualificados nos autos, foram denunciados pelos delitos descritos no artigo 35, caput, e artigo 33, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em data e local indeterminados, mas através de condutas que perduraram até por volta de 19h27min do dia 7 de janeiro de 2021, na Avenida José Maria Marques de Oliveira, nº 355, Vila Norma, e na Rua São Gonçalo n.os 284 e 317, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, associaram-se entre eles e com terceiros não identificados, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06, e, também, no dia 7 de janeiro de 2021, por volta de 19h27min, na Avenida José Maria Marques de Oliveira,

nº 355, Vila Norma, e na Rua São Gonçalo ns. 284 e 317, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de propósitos entre eles e com terceiros não identificados, adquiriram, transportaram, tinham em depósito e guardavam, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 6 invólucros plásticos compactados em forma tijolos contendo "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), com peso bruto de 3010,81g e peso líquido de 2965,80g; b) 140 invólucros plásticos contendo "cocaína" em sua forma popularmente conhecida como "crack", com peso bruto de 27,50g e peso líquido de 24,46g; c) 140 microtubos plásticos contendo "cocaína" (crack), com peso bruto de 166,16g e peso líquido de 54,73g; d) 5 invólucros plásticos contendo "substância não identificada", com peso bruto de 2029,10g e peso líquido de 1920,33g; e) 3 três invólucros de papel contendo "cocaína" (crack), com peso bruto de 281,23g e peso líquido de 270,73g; f) 12 invólucros plásticos compactados em forma de tijolo contendo "maconha", com peso bruto de 4905g e peso líquido de 4830g; g) 1 porção de substância de aspecto resinoso (haxixe) contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), com peso líquido de 70,86g; h) 103 invólucros plásticos contendo porções de substância de aspecto resinoso (haxixe) contendo substância tetrahydrocannabinol (THC), com peso bruto de 37,77g e peso líquido de 31,71g; i) 934 invólucros plásticos contendo "cocaína" (crack), com peso bruto de 183,81g e peso líquido de 139,34g; j) 1330 invólucros plásticos contendo "cocaína", com peso bruto de 2371,75g e peso líquido de 950,03g; k) 500 potes plásticos contendo "maconha", com peso bruto de 1934,70g e peso líquido de 273,55g; l) 639 potes plásticos contendo "maconha", com peso bruto de 2273,39g e peso líquido de 305,32g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de exibição, apreensão e constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 17/22 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 145/153.

A denúncia foi oferecida em 05 de março de 2021 (fls. 176/183). Os réus foram devidamente notificados (fls. 222, 223, 224, 225, 226 e 227) e apresentaram defesas prévias dentro do prazo legal (fls. 213/219 e 248/255). A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2021 (fls. 262/265) e os réus foram citados.

Noticiou-se a interposição de Habeas Corpus sob nº 2104737-88.2021.8. 26.0000, em favor do acusado BRENO HENRIQUE DA SILVA, perante a Egrégia 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi proferida decisão, que denegou a liminar pleiteada (fls. 300/322).

Em audiência de instrução, foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas em comum pela acusação e pelas defesas, uma testemunha arrolada pela defesa do réu Breno e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 375/378).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça, pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, com aplicação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante do cometimento do crime em época de calamidade pública e, com relação a Adriana, reconhecimento da reincidência. Requereu, ainda, a atenuante da menoridade relativa no tocante a Breno e a não admissão das confissões parciais dos acusados. Por fim, entendendo não ser aplicável a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, requereu a fixação de regime fechado para início do cumprimento das penas (fls. 415/466). A Defesa de Shirley e Adriana, por sua vez, requereu a improcedência da ação, com a consequente absolvição das acusadas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei em comento e, em caso de condenação, pelo reconhecimento da confissão espontânea, pelas reduções previstas no artigo 33, §4º, e artigo 46, ambos da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e aplicação do regime aberto (fls. 472/493). Por fim, a Defesa de Breno suscitou preliminarmente, a inépcia da denúncia e ilegalidade na atuação dos guardas municipais. No mérito, pugnou pela improcedência da ação por insuficiência probatória, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, defendeu a não configuração do crime de associação para o tráfico e, em caso de condenação, requereu a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei em comento, regime aberto para cumprimento de pena e sua substituição por restritivas de

direitos, com o direito de recurso em liberdade (fls. 510/521).

O feito foi sentenciado e os réus condenados, como incursos no artigo 35, caput, e artigo 33, caput, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às seguintes penas: SHIRLEY GRAIFF, a 12 anos e 06 meses de reclusão, além de 1.650 dias-multa; ADRIANA SILVA LIMA, a 13 anos e 06 meses de reclusão, além de 1.750 dias-multa; e BRENO HENRIQUE DA SILVA, a 10 anos de reclusão, além de 1.400 dias-multa. A unidade do dia-multa foi fixada no mínimo legal, o regime imposto para início de cumprimento das penas privativas de liberdade foi o fechado, indeferido-se a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (fls. 526/551).

O Ministério Público opôs embargos de declaração (fls. 565), acolhidos a fls. 569, e interpôs recurso de apelação (fls. 582), apresentando suas razões (fls. 583/594). Os réus interpuseram recurso de apelação (fls. 595 e 600), optando pela apresentação das razões recursais na instância superior, nos termos do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fls. 649/664 e 671/687), com contrarrazões da acusação a fls. 691/705.

Após parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 713/734), a E. 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu Acórdão que indeferiu a matéria preliminar arguida pelas Defesas, dando parcial provimento aos recursos para alterar a dosimetria da pena, na seguinte conformidade: SHIRLEY GRAIFF foi condenada a 10 anos de reclusão, além de 1.500 dias-multa; ADRIANA SILVA LIMA, a 11 anos e 04 meses de reclusão, além de 1.754 dias-multa; e BRENO HENRIQUE DA SILVA, a 08 anos de reclusão, além de 1.200 dias-multa, mantendo-se a unidade do dia-multa no mínimo legal, o regime fechado para início do cumprimento das penas privativas de liberdade, e o indeferimento da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (fls. 736/768).

Sobreveio o ofício de nº 066036/2022-CPPE, originado dos autos de Habeas Corpus de nº 716531/SP (2022/0000197-4), do C. Superior Tribunal de Justiça, comunicando que não se conheceu do habeas corpus, contudo, concedeu-se a ordem, de ofício, para: "i) anular as provas obtidas mediante busca na residência da corré ADRIANA SILVA LIMA, colhidas por autoridade incompetente, bem como todas as provas dela decorrentes; ii) cassar a sentença e o acórdão condenatórios proferidos nos autos da ação penal n. 1500022-26.2021.8.26.0526, determinando outra seja proferida, como entender de direito, em face de todos os corréus, mas sem a utilização das evidências ora reconhecidas como inválidas.", e foram julgados prejudicados os demais pedidos formulados neste mandamus" (fls. 784/793).

Após retorno dos autos à Primeira Instância, o Ministério Público apresentou memoriais, onde pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, com aplicação das penas-bases acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante do cometimento do crime em época de calamidade pública e, com relação a Adriana, reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência. Requereu, ainda, a atenuante da menoridade relativa no tocante a Breno e a não admissão das confissões parciais dos acusados. Por fim, entendendo não ser aplicável a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, requereu a fixação de regime fechado para início do cumprimento das penas (fls. 807/829).

A Defesa de Shirley e Adriana, por sua vez, rechaçou os memoriais da acusação e requereu a improcedência da ação, com a consequente absolvição das acusadas. Subsidiariamente, reiterou os memoriais anteriores, de fls. 472/493, em que requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei em comento e, em caso de condenação, pelo reconhecimento da confissão espontânea, pelas reduções previstas no artigo 33, §4º, e artigo 46, ambos da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e aplicação do regime aberto (fls. 834/837).

Por fim, a Defesa de Breno suscitou preliminarmente, a inépcia da denúncia e ilegalidade na atuação dos guardas municipais. No mérito, pugnou pela improcedência da ação por insuficiência probatória, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, defendeu a não configuração do crime de associação para o tráfico e, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal,

reconhecimento da menoridade relativa, a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei em comento, regime aberto para cumprimento de pena e sua substituição por restritivas de direitos, com o direito de recurso em liberdade (fls. 844/858).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre ressaltar trechos do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos de Habeas Corpus de nº 716531/SP (2022/0000197-4):

"Neste habeas corpus, o impetrante alega nulidade na busca pessoal e domiciliar efetuada pela guarda municipal, porquanto ausente prévia autorização judicial ou justa causa que indicasse o estado de flagrância, bem como ausência de competência da guarda para implementar a medida de exceção. Pugna pela absolvição por ausência de materialidade.[...] Aduz, ainda, ser imperiosa a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, por ausência de comprovação da estabilidade e vínculo subjetivo entre os corréus ou, alternativamente, pelo reconhecimento da minorante do tráfico de drogas e a consequente revisão no regime inicial de cumprimento de pena e a substituição por penas restritivas de direito. [...] Examino, inicialmente, em conjunto, pelo contexto fático, as alegadas nulidades pelas buscas pessoal e domiciliar efetuadas pela guarda civil municipal. [...] O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que 'a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados' (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). [...] Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. [...] No que se refere à busca pessoal, nada a impugnar quanto às conclusões do acórdão vergastado. Cediço que à guarda municipal, por força do art. 301 do CPP, é possível a prisão em flagrante, bem como a qualquer do povo, mormente quando fundada em atitude suspeita de pessoa abordada, escusando-se quando vislumbrou viatura da corporação, de modo que não há reparo a ser feito, quanto ao ponto, nesta via mandamental. [...] O mesmo não pode ser afirmado quanto à subsequente busca domiciliar perpetrada pelos guardas municipais. [...] Não obstante esteja legitimada para atuação em bens e instalações dos entes municipais, não é dado à guarda municipal a entrada em domicílios, função que se restringe à autoridade policial. É o que se depreende da leitura do art. 5º, inciso XIV, da Lei n. 13.022/14, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais: 'Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais: [...] XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário'. [...] Em outras palavras, tendo sido avistado o corréu BRENO em flagrante delito, deveriam os guardas municipais tê-lo encaminhado para o delegado de polícia para adoção das providências devidas, e não se dirigido para o endereço de destino do corréu, o qual foi informado pelo motorista de transporte de aplicativo que o conduzia, a fim de reunir mais provas do crime de tráfico, pois essa providência é exclusiva da autoridade policial. [...] E, para o caso, pouco importa que tenha havido autorização da corré ADRIANA para ingresso em domicílio, uma vez que não compete à Guarda Municipal, ente de atuação subsidiária, a realização desse tipo de incursão, mas sim à Polícia Militar, atuando preventivamente, ou à Polícia Civil, cumprindo sua função de polícia judiciária. [...] Desse modo, o aresto impugnado não atende ao standard argumentativo instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 de sua repercussão geral – até porque, como bem destacado no acórdão paradigma, 'não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida'. Logo, é necessário reconhecer a nulidade das provas conseguidas pelos guardas municipais sem a demonstração clara do atendimento aos pressupostos elencados pela Suprema Corte" (STJ, HC nº 716531/SP - 2022/0000197-4, Ministro

Ribeiro Dantas, j. 01.08.2022).

Não há que se falar em inépcia da inicial, já que a denúncia foi perfeitamente capaz de possibilitar a defesa plena dos réus, que foram capazes de rebater os argumentos da acusação em todas as fases da instrução penal.

Ainda assim, caso houvesse constatado alguma nulidade que o impossibilitasse de realizar a plena defesa do acusado, o defensor de cada um dos réus certamente a teria alegado desde o início, o que não ocorreu e também não os impossibilitou de defenderem os réus de forma plena, como dito, em todo o decorrer da instrução.

Em suma, a peça inicial foi suficiente para a garantia do direito constitucional de ampla defesa, não tendo havido qualquer prejuízo ao acusado.

Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial.

A questão atinente à nulidade da ação dos guardas municipais confunde-se com o mérito e será analisada na sequência.

O réu Breno Henrique da Silva, em sede policial, disse ser apenas usuário e, por possuir dívidas com alguns traficantes, quando precisam que ele transporte drogas, ligam e mandam um Uber buscá-lo. Contou que o Uber foi busca-lo e passaram para pegar as drogas num determinado endereço, com uma mulher, e depois que pegou as drogas estava indo levar para a "loja", a biqueira "Marília Boy". Relatou que, no trajeto, foram abordados por Guardas Civis Municipais, momento em que estes encontraram as drogas que transportava. Alegou ainda que não sabia que levava consigo maconha, achava que era somente "pó". Disse que não conhecia as acusadas, sendo que esta foi a primeira vez que as viu, que só tem passagens anteriores quando era menor, e em todas as vinte e sete vezes foram por tráfico de drogas (fls. 10). Em juízo, disse que foi buscar a droga e levar em certo local, pois é usuário e fazia o transporte para pagar as dívidas havidas com os traficantes. Contou que iria abater R\$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e iria "matar" a dívida, depois do serviço. Disse que precisava pegar a droga e levar até o local indicado, e não foi ele quem chamou o Uber e só ele sabia aonde iriam. Contou que pegou a droga com pessoa cujo nome não se lembra, e acha que foi com a Adriana. Acrescentou que não tinha ciência do que estava transportando, se era droga ou se era arma. Informou que tem só uma passagem como maior, por uso de drogas, mas como menor tem 11 (onze) passagens. Contou que estava trabalhando com o Sebastião, pai do Wallace, e o que ganhava só gastava em droga. Ao final, disse que agora viu que não vale a pena a vida que levava (fls. 378).

A ré Shirley Graiff, em sede policial, negou o tráfico. Disse ter falado para os guardas municipais que a droga era sua apenas para ajudar a amiga Adriana. Afirmou que nada tem a ver com drogas e nunca teve, que apenas se desesperou na hora e tentou ajudar sua amiga. Ao final, disse que nunca foi presa ou processada anteriormente (fls. 11). Em juízo, negou os fatos, dizendo-se apenas usuária de drogas. Contou que estava embriagada, tinha usado droga e foi perguntar o que aconteceu, quando viu a guarda. Afirmou que não se lembra do que ocorreu, pois estava muito alterada. Informou que nunca foi processada, que tem 02 (dois) filhos pequenos, um deles de 01 (hum) ano e outra de 05 (cinco) anos e já pensou em parar de usar drogas. Disse que é irmã da Simone Graiff e do Augusto, que foi processado por homicídio. Contou que tem mais de 10 (dez) anos que usa droga e que era garota de programa. Disse que nunca tinha visto o Breno, mas que ele foi até sua casa e ficou esperando do lado de fora, até o Uber chegar, pois sua amiga Adriana tinha pedido para ela. Afirmou que não entendeu porque ele teve que ficar do lado de fora da sua casa, esperando o Uber chegar (fls. 378).

A ré Adriana Silva Lima, em sede policial, alegou que é amiga e comadre de Shirley, que lhe pediu dinheiro emprestado e disse que não tinha para emprestar, quando Shirley lhe disse que haviam arrumado um negócio para ganharem algum dinheiro e perguntou se ela poderia ajudar. Contou que ajudaria e Shirley disse que iriam dividir o dinheiro, tendo dito que não precisava, bastava lhe dar um troco. Alegou que teria que guardar as drogas por 03 (três) dias, que seria até sexta-feira, que não sabe a quem pertencem as drogas, e nem de onde vieram. Alegou que Shirley pediu para ela levar parte das drogas até a casa dela, o que fez, sendo que ali chegou um rapaz para busca-las. Contou que ele deixou o local de uber, levando parte da droga e que algum tempo depois os Guardas Civis Municipais chegaram em sua casa,

juntamente com aquele rapaz. Ao final, disse que mostrou aos Guardas onde estavam as drogas e demais objetos, e que já foi presa e processada duas vezes por tráfico de drogas (fls. 12). Em juízo, disse que não são verdadeiros os fatos. Disse que ela mesma levou os policiais ao local onde estavam as "doações". Disse que em 2012, quando foi presa, era usuária de crack, com seu filho preso, foi tentar vender e acabou sendo pega. Contou que quando saiu em 2017, da cadeia de Votorantim, tentou trabalhar como auxiliar de limpeza numa escola por 1(hum) ano e 4 (quatro) meses, até que por ter antecedentes criminais, não pode continuar a trabalhar lá. Disse que tinha uma dívida com traficantes e recebeu uma ligação para pagar a dívida de R\$1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Disse que em 02 (dois) meses, conseguiu pagar R\$500,00 (quinhentos reais), ficando R\$800,00 da dívida. Alegou que continuou a ser cobrada pelos traficantes, ofereceu-se para pagar a droga de outra forma e se dispôs a guardar por 3 (três) dias, embalagens para tráfico, e que se dispôs a guardar apenas as embalagens para droga e não a droga em si, guardou muitas caixas, muita sacola, e segundo informaram, seria cerca de 20.000 (vinte mil) embalagens. Disse que pegou o lote, que acabou sendo apreendido, na quarta-feira e, na sequência, recebeu uma ligação, dizendo para entregar uma sacola branca a uma pessoa que iria até sua casa. Informou que quem foi pegar a droga era o Breno, pediu a Shirley para deixar o Breno na casa dela, enquanto não chegava o Uber para levá-lo embora. Disse que recebeu outra ligação, para levar a sacola para Breno e para emprestar R\$ 30,00 (trinta reais) para ele ir embora. Contou que não queria que o Breno ficasse na sua casa, para não chamar a atenção dos seus filhos. Disse que acabou envolvendo a Shirley e deixando que ela dissesse que a droga era dela. Contou que a Shirley foi na sua casa, com a polícia lá dentro e que como ela tinha bebido, ela assumiu a propriedade das drogas, pois achou que não iriam presas, mas que nada era dela. Disse que o pai de sua filha faleceu, deixou uma pensão e que havia comprovantes de que esse era o dinheiro que estava em sua casa, afirmando que não havia dinheiro de tráfico na sua casa, somente o dinheiro da pensão de sua filha. Ao final, disse que a Shirley era sua amiga e que iria batizar o filho dela (fls. 378).

Antonio Alessandro Frois, Guarda Municipal, disse que estavam em patrulhamento pela rua São Dimas, pelo bairro São Judas, quando avistaram na avenida José Maria Marques Oliveira, um veículo Ford Ka prata, em cujo interior, no lugar de passageiro traseiro, com a janela aberta, estava o Breno, conhecido pelo tráfico. Contou que ao avistar os policiais, ele se abaixou no banco, levantou a suspeita e decidiram abordá-lo. Contou que o motorista disse estar fazendo uma corrida e, em busca pessoal no Breno, dentro de uma sacola, localizaram 06 (seis) tijolos de maconha, 140 (cento e quarenta) porções em plástico transparente de crack, 140 (centos e quarenta) porções de cocaína de cor dourada. Relatou que ao ser questionado, o réu disse ter pego a droga com a Shirley na rua São Gonçalo, 284 e que iria levar a droga ao J. Marília e iria receber R\$300,00 (trezentos reais) como pagamento, sem informar de quem. Contou que o Breno também disse que a Shirley teria pego a droga com a Adriana na rua São Gonçalo, 317 e que as duas estariam juntas. Disse que foram até a rua S. Gonçalo 317, abordaram uma mulher que disse ser Adriana e que confirmou ter droga na casa, e num cômodo da casa, sem móveis, com objetos particulares dela, acharam grande quantidade de droga, entre cocaína, crack, maconha e haxixe, além de plástico filme, balança e frasco vazio para fazer lança-perfume, além de anotações de tráfico. Disse que a Adriana reconheceu estar guardando a droga há mais de 02 (dois) dias e que iria receber de Shirley o pagamento de R\$500,00 (quinhentos reais). Contou que Shirley chegou na sequência e confirmou que o entorpecente era dela e que teria entregue as drogas ao Breno, para transporte, e que as teria entregue para que a Adriana guardasse. Disse que não havia notícias de que Shirley faria tráfico. Contou que não verificaram na casa de Shirley se haveria drogas ou objetos ilícitos. Disse que acharam dinheiro na casa de Adriana, R\$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), no fundo do imóvel, havia um quarto com seus filhos e a namorada do seu filho, e foi até lá, fez contato, eles viram a droga e voltaram para o quarto. Disse que salvo engano, Adriana justificou que o dinheiro era fruto de pensão por morte recebida por sua filha e apresentou documentos na Delegacia. Contou que tinha informações sobre o Breno,

ligando-o ao Jardim Marília, onde havia intenso tráfico entre as ruas Barretos e Avaré, onde se dizia que haveria armazenamento de drogas feita por ele. Informou que no total, foram apreendidos quase 18 (dezoito) quilos de entorpecente. Ao final, disse que o Breno é irmão do João Vitor, que também foi apreendido, salvo engano, no Marília, nas proximidades da rua Avaré, envolvido com o tráfico (fls. 377).

Thiago Martins, Guarda Municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com seu colega de farda, acrescentando que as drogas estavam em um quarto, lembrando uma despensa, em vários locais, como tambores plásticos contendo maconha, caixa de papelão contendo maconha, sacolas com cocaína, caixas com cápsulas vazias de várias cores, balança de precisão e frascos vazios para acondicionar lança perfume. Disse que já conhecia a Adriana de outra abordagem, de cerca de 05 (cinco) anos atrás, onde efetuou a prisão dela por tráfico de drogas, próximo da residência dela. Contou que tinham informações sobre o Breno, que em patrulhamento pelo bairro Estação e Itaguaçu, os moradores informaram que ele estaria armazenando droga e que ele realizava a venda e entrega de drogas no Bairro Marília (fls. 377).

Rinaldo Leite Ramalho, testemunha, disse que trabalha por aplicativo e estava conduzindo o rapaz na residência, que o pegou rua São Gonçalo, no Jardim Bom Retiro e iria leva-lo aos predinhos do J. Marília. Disse que estava o conduzindo pelo 99, e quando chegou no posto de gasolina, recebeu sinal de parada, e obedeceu, e ficou aguardando os policiais, que iriam levar o rapaz até um certo local. Contou que segundo os policiais, o rapaz teria droga consigo, que foi apreendida. Disse que o réu estava com uma sacola de mercado, e quando recebeu a ordem de parada, perguntou ao passageiro se ele tinha droga consigo e o réu negou (fls. 377).

Ligia Carlos Zanella, testemunha, disse que apenas conhece o Breno, pois Melissa, irmã dele, é casada com seu filho há 02 (dois) anos e 02 (dois) meses. Disse que não sabe nada de mal a respeito do réu, apenas que ele usava drogas. Contou que o Breno trabalhava com seu ex-marido na região, auxiliando na colocação de pedras (fls. 377).

Passo à análise da alegação de nulidade atinente à ação dos guardas municipais. Quanto à alegação de nulidade da ação dos guardas municipais, necessário relembrar que a questão já foi bastante discutida, inclusive pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos de HC nº 716531/SP - 2022/0000197-4.

No tocante à abordagem do réu Breno, saliento que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que inexistente ilegalidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, já que o artigo 301, do Código de Processo Penal, permite que qualquer pessoa, particular ou servidor público, prenda quem estiver em flagrante delito.

Nesse sentido, cabe trazer o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.954/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Da mesma forma, decidiu a Sexta Turma do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de

entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. [...]. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJE 15/10/2015).

Ao contrário do que se insistiu em tentar demonstrar, a situação que levou à prisão do acusado Breno não consistiu em ação ilegal da guarda municipal, tentando exercer funções próprias da polícia, uma vez que não se mostra presente a alegada exorbitância dos poderes que lhe são constitucionalmente atribuídos.

Isso porque não se tratou de ação investigativa, como insistentemente mencionado, já que os guardas realizavam patrulhamento de rotina e viram Breno abaixar-se dentro do veículo ao notar suas presenças, fato que gerou suspeita, configurou a justa causa e motivou a abordagem inicial, encontrando-se drogas em seu poder, o que apenas confirmou a situação de flagrante.

Não configurada, portanto, a nulidade alegada com relação à abordagem inicial do réu Breno.

Entretanto, imperioso salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 716531/SP - 2022/0000197-4, tornou nulo todo o restante da abordagem, que tenha extrapolado a etapa inicial relativa à prisão de Breno, de modo que, de acordo com o r. decísium, malgrado munidos dos endereços e dos nomes das pessoas indicadas pelo réu, mais precisamente Shirley e Adriana, os guardas municipais não poderiam ter se dirigido à residência de Adriana, onde encontraram grande quantidade de cocaína, crack, maconha e haxixe, plástico filme, balança e frascos vazios para fazer lança-perfume, além de anotações de tráfico e R\$ 2.400,00, cuja origem não se comprovou. E, como não poderiam ter ido ao local para dar prosseguimento à diligência, também não deveriam estar ali quando Shirley teria chegado ao local, confirmado que o entorpecente era dela e que teria entregado as drogas ao Breno para transporte e que as teria entregue para que Adriana as guardasse.

Assim, considerando o reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da ilegalidade de parte da atuação dos guardas municipais e de toda a prova produzida em decorrência disso, a ação deve ser julgada parcialmente procedente, já que a autoria do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) restou comprovada apenas com relação ao acusado Breno.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) também restou incontroversa, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 1/12 e 23/29), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), auto de constatação preliminar (fls. 20/22), documentos (fls. 45/46), laudo de exame químico toxicológico (fls. 145/153), laudo de exame pericial em objetos (fls. 155/169), laudo de exame pericial em celulares (fls. 385/393) e teor do conteúdo de mídia relacionada à perícia correlata (fls. 409/410), além da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

Cumprе ressaltar que, com a anulação parcial das provas, não se pode reconhecer as apreensões de drogas ocorridas nas residências situadas na Rua São Gonçalo n.os 284 e 317, do mesmo modo que se tornam inválidos os depoimentos de Shirley e Adriana, em sede policial ou em juízo, porquanto sequer teriam sido relacionadas ao presente feito não fosse a atuação dos guardas municipais naquele momento, que acabou por ser considerada ilegal.

Caberia à acusação comprovar, por outros meios, totalmente dissociados da atuação da GCM local, a ligação de Breno às corrés, o que não ocorreu no caso em tela, sendo a absolvição dessas últimas medida que se impõe ante o fragilíssimo contexto probatório que, após a nulidade reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, restou nos autos quanto à participação de Shirley e Adriana na empreitada criminoso.

Observo que a apreensão dos celulares de Adriana (11-93753-0113) e Shirley (11-97283-4661) também foram afetadas pela parcial nulidade das provas, de modo que,

malgrado os relatórios das análises dos celulares apreendidos, tenha identificado conversas, em mensagens e áudios, trocadas entre elas, ou entre Adriana e as pessoas identificadas como "Romeu" e "Neguinho", que deixavam clara a existência da organização criminosa, tais elementos não podem ser utilizadas como motivadores do convencimento deste Juízo no momento, mormente porque inexistem dados que as liguem a Breno em tais mensagens ou áudios.

Também não se trata de desmerecer a versão dos guardas municipais, cujos testemunhos, sempre precisos e detalhados, são merecidamente valorados por este Juízo, de forma constante. No entanto, as provas remanescentes dos autos, após o julgamento do habeas corpus pelo STJ, não são capazes de demonstrar a ligação habitual de Shirley e Adriana a Breno, ou deste a últimos a terceiros, de forma incontestada e suficiente para que haja uma condenação penal das corréis pelo crime de tráfico de entorpecentes. Pela mesma insuficiência probatória imposta, não há que se falar em associação para o tráfico, restando apenas o crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) com relação ao réu Breno.

Breno, em sede policial, confessou o tráfico, dizendo que possuía dívida com alguns traficantes e fazia o transporte de drogas até as biqueiras. Na ocasião de sua prisão, estava indo de Uber para levar as drogas que havia pego na Rua São Gonçalo e as levaria até a "loja", a biqueira chamada "Marília Boy" (fls. 10). Em juízo, embora tenha alterado alguns detalhes, tornou a confessar o tráfico (fls. 378). Os depoimentos dos guardas municipais, no tocante ao tráfico realizado por Breno, foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depoimentos negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistiu qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar de qualquer modo o acusado, que inclusive corroborou suas versões com a confissão. Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo réu Breno, na forma descrita na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida, além do que não se trouxe qualquer comprovação aos autos de atividade lícita que remunerasse o réu suficientemente para sustentar seu vício.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FÁRIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016.)

Por fim, o pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 07 de janeiro de 2021, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu Breno Henrique da Silva, menor de 21 anos, praticou o crime de tráfico de entorpecente, sendo incurso no artigo artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 07 de janeiro de 2021, por volta de 19h27min, na Avenida José Maria Marques de Oliveira, nº 355, Vila Norma, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, transportava, no interior de uma sacola e a bordo do veículo marca/modelo "Ford/KA", de placas PYM1D08, conduzido por Rinaldo Leite Camargo (motorista de aplicativo), a) 6 invólucros plásticos compactados em forma tijolos contendo "Cannabis Sativa L" (maconha), contendo a

substância tetrahidrocannabinol (THC), com peso bruto de 3010,81g e peso líquido de 2965,80g; b) 140 invólucros plásticos contendo "cocaína" em sua forma popularmente conhecida como "crack", com peso bruto de 27,50g e peso líquido de 24,46g; e c) 140 microtubos plásticos contendo "cocaína" (crack), com peso bruto de 166,16g e peso líquido de 54,73g, tudo para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, não restou suficientemente provada a ocorrência do crime do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 por parte de do réu, tampouco a participação das corréis Shirley Graiff e Adriana Silva Lima em qualquer dos crimes narrados na denúncia.

Provada, de forma inconteste, a ocorrência do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 pelo acusado Breno, razão pela qual, passo a lhe aplicar a sanção cabível, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias dos artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e também às do artigo 59 do Código Penal, mormente à grande quantidade de drogas (06 tijolos de maconha, 280 porções de cocaína - em pó e petrificada), à natureza de parte dessa droga, em especial o crack, de comprovado poder lesivo, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus.

Incidem, ainda, as atenuantes relativas à menoridade relativa de Breno, que possuía menos de 20 anos à época dos fatos (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e à confissão quanto ao tráfico (artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal). Ante a presença de uma agravante e duas atenuantes, reduzo a pena do acusado para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Não há causas de aumento e não é o caso da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a dedicação ao crime restou evidente, por suas próprias declarações, de que era usuário de drogas e utilizava seus serviços de transporte de drogas para sustentar seu vício, e sempre que os traficantes precisavam de transporte, chamavam-no para isso. Além disso, inexistente qualquer comprovação de trabalho lícito que fosse suficiente para sustentar seu vício. Tais elementos, isoladamente, já se mostram como causa determinante para a não aplicação do referido dispositivo.

Por outro lado, ainda que as passagens do réu pela Vara da Infância e Juventude, por prática de atos infracionais, não possam e não devam ser utilizadas como antecedentes criminais, certamente se prestam a demonstrar sua extrema e prolongada dedicação ao crime.

Nesse sentido:

"A propósito, a prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, HC nº 420.720, rel. Min. Félix Fischer; HC nº 423.378 e HC nº 299.673, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC nº 121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp nº 1560667, rel. Min. Nefi Cordeiro). Ainda nesse sentido: '...o entendimento seguido pela Corte estadual encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de anotações penais, ainda que não transitadas em julgado e o registro de atos infracionais, podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando permitam concluir a dedicação do réu à prática delituosa' (STJ - AgRg no REsp n. 1.846.479/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/5/2020)" (TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1500705-97.2020.8.26.0526, Des. Rel. Paiva Coutinho, DJe 19/08/2021).

Desde o ano de 2017, o réu possui 08 ações, em razão do tráfico, que tramitaram pela Vara da Infância e Juventude desta comarca (fls. 48/49). Em 03 delas, houve aplicação de medidas sócioeducativas na seguinte conformidade: nos autos de nº 1510320-82.2018.8.26.0526, foi aplicada a medida de liberdade assistida; nos autos

de nºs 1500302-65.2019.8.26.0526 e 1500431-70.2019.8.26.0526, foram aplicadas as medidas de internação, cujas execuções se deram, respectivamente, através dos autos de nºs 0022233-67.8.26.0602 e 00022218-98.2019.8.26.0526, ambas na comarca de Sorocaba, onde ficou internado na Fundação CASA desde 20.08.2019 até 18 de fevereiro de 2020. Ainda assim, continuou a se enveredar pelo caminho da ilicitude após completar dezoito anos, tornando impossível a aplicação do previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que se mostra latente sua dedicação às atividades criminosas.

Ainda nesse sentido:

"Além disso, esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 505.248/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para:

1) CONDENAR o réu BRENO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, RG 65.919.717, CPF 506.292.068-05, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 500 dias-multa, com unidade no mínimo legal; 2) ABSOLVER as acusadas SHIRLEY GRAIFF, qualificada nos autos, RG 50.115.728, CPF 386.846.258-97, e ADRIANA SILVA LIMA, qualificada nos autos, RG 25.855.927, das imputações que lhes foram feitas na presente ação no tocante ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base no artigo 386, inciso V ("não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal"), do Código de Processo Penal; 3) ABSOLVER os acusados SHIRLEY GRAIFF, qualificada nos autos, RG 50.115.728, CPF 386.846.258-97, ADRIANA SILVA LIMA, qualificada nos autos, RG 25.855.927, e BRENO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, RG 65.919.717, CPF 506.292.068-05, das imputações que lhes foram feitas na presente ação no tocante ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base no artigo 386, inciso II ("não haver prova da existência do fato"), do Código de Processo Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena, pelo acusado Breno, deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade dos delitos praticados (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo de sua conduta e da quantidade e variedade das drogas apreendidas, que certamente iria atingir milhares de usuários, contribuindo para o esfacelamento de suas famílias; também por sua conduta desregrada, vida afeta ao crime e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Pelas mesmas razões e pela demonstrada dedicação do réu ao crime, não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara